Modèle d'offre de découverte (accroche, 3 vérifications, appel à l'action) ; règles de démarchage et de données personnelles à sourcer

Ton offre de découverte donne au propriétaire une raison de te contacter : une question qu'il se pose, une préanalyse courte et utile, un rendez-vous R1. Elle se diffuse par des canaux qui respectent les règles en vigueur depuis le 11 août 2026. Partie règles : à faire relire par un juriste.

Le modèle en 3 temps

1. Accroche ciblée : la question du vendeur, tirée de ton angle (capsule 1.10). Exemple : « Faut-il rénover votre logement avant de le vendre ? »
2. Préanalyse en 3 vérifications : ce que tu regardes avec lui, en 45 minutes, sans engagement (voir ci-dessous).
3. Appel à l'action : une seule étape vers le R1, datée, avec le canal de réponse de son choix (formulaire, e-mail, téléphone).

Les 3 vérifications de la préanalyse

Vérification	Ce que tu regardes	Exemple fil rouge (fictif)
1. L'étiquette en vigueur	Date du DPE, énergie de chauffage, attestation actualisée possible	M. Bernard : DPE 2023 électrique, 150 × 1,9 = 285, classe E
2. Les obligations liées à la vente	Audit énergétique (maison ou monopropriété classée E, F ou G), documents de copropriété	Mme Garnier (parcours maison) : maison G, audit obligatoire ; M. Bernard : lot de copropriété, pas d'audit, PV d'AG et appels de fonds
3. Les ventes réelles du secteur	Ventes comparables (DVF), en l'état et rénovées	Appartements 1965-1980 : 2 650 €/m² en l'état, 2 850 €/m² rénovés

Exemple d'offre rédigée (flyer ou page web)

« Faut-il rénover votre logement avant de le vendre ? Avant de dépenser un euro en travaux ou d'accepter une décote, vérifions ensemble trois points : l'étiquette énergie en vigueur de votre logement, les obligations qui s'appliquent à votre vente, et les prix réels des ventes de votre quartier. 45 minutes chez vous ou en agence, sans engagement. Je ne vends pas de travaux. Pour prendre rendez-vous : scannez le QR code ou répondez par e-mail. » Formulaire : case non cochée « J'accepte d'être recontacté(e) par téléphone par [agence] au sujet de mon logement et de son estimation, pendant 12 mois. »

Règles de diffusion par canal (vérifiées le 28/10/2026)

Canal	Règle	Source
Téléphone	Consentement préalable obligatoire depuis le 11/08/2026 ; lundi-vendredi, 10 h-13 h et 14 h-20 h ; 4 sollicitations maximum en 30 jours ; numéro non masqué	DGCCRF, loi n° 2025-594, décret n° 2026-662
Téléphone et rénovation énergétique	Démarchage téléphonique interdit dans ce secteur ; rappel possible d'une demande explicite sous 5 jours ouvrables, limité à l'objet demandé	DGCCRF, art. L. 223-1 code de la consommation

Canal	Règle	Source
E-mail et SMS	Consentement préalable du particulier ; lien de désinscription dans chaque message	CNIL, art. L. 34-5 CPCE
Courrier et boîtage	Autorisé ; droit d'opposition ; respect du Stop Pub	CNIL ; ministère de la Transition écologique
Porte-à-porte	Interdit si la personne a clairement refusé les visites ; 14 jours de rétractation pour un contrat signé hors établissement	Service-Public Entreprendre F23224
Bloctel	Supprimé depuis le 11/08/2026 : il ne suffit plus de consulter une liste d'opposition	DGCCRF

Données personnelles : le minimum

☐ Formulaire : qui collecte, pour quoi, combien de temps, droits de la personne, lien vers la politique de confidentialité.

☐ Case de consentement non cochée, distincte pour le téléphone et pour l'e-mail ou le SMS.

☐ Preuve du consentement archivée (date, heure, texte, canal) au moins 3 ans.

☐ Données d'un prospect conservées 3 ans au maximum après le dernier contact venant de lui, puis supprimées.

☐ Aucune donnée inutile (situation familiale, santé, revenus) dans le formulaire.

☐ Jamais de présentation comme organisme public ou au nom d'une aide publique.

Sources : DGCCRF, les règles du démarchage téléphonique (27/07/2026) et renforcement des mesures contre le démarchage abusif (20/07/2026) ; loi n° 2025-594 du 30/06/2025 ; décret n° 2026-662 du 23/07/2026 ; décret n° 2022-1313 ; CNIL, prospection électronique et référentiel gestion commerciale ; Service-Public Entreprendre F23224 (démarchage à domicile, vérifié le 11/08/2026). Partie règles à faire relire par un juriste. Mise à jour : 28/10/2026.